

הסכם יועץ – נגישות [פיתוח ציבורי]

שנערך ונחתם ב- 17 בחודש אדר שנת 5782

בין : שיכון ובינוי נדל"ן בע"מ ח.פ. 520021171
אשר כתובתה לצרכי הסכם זה הינה: רח' הירדן 1א', קרית שדה התעופה.

אפריקה ישראל מגורים בע"מ ח.צ. 520034760
אשר כתובתה לצרכי הסכם זה הינה: יהונתן נתניהו 1ג', אור יהודה.

כלל נכסי נדל"ן נשר מרכז (נ.נ.מ.) שותפות מוגבלת, מס' שותפות 540283033
אשר כתובתם לצרכי הסכם זה הינה: מרכז עזריאלי, בנין משולש 3, תל-אביב.
(להלן: "המזמין")

מצד אחד:

לבין : נפתלי רונן אדריכל, יועץ בטיחות בע"מ ח.פ. 513283184

מרחוב גאולה 48 חיפה

(להלן: "היועץ" או "המתכנן")

מצד שני:

הואיל והמזמין זכאי להירשם כבעלים של מתחם קרקע המצוי בעיר נשר, במקרקעין הידועים כחלקה 1 בגוש 11170 וחלק מחלקה 1 בגוש 11168 והמהווה את שלב א', על פי תוכנית בניין עיר מס' 355-0359364 (מכ/886) "מתחם כלל" מגורים נשר (להלן, בהתאמה: "התוכנית" או "המקרקעין").

הואיל ובכוונת המזמין להקים על המקרקעין פרויקט הכולל עבודות פיתוח, כ- 1,920 דירות למגורים ושטחים למסחר ותעסוקה בהיקף של כ- 88,000 מ"ר, בהתאם להוראות התוכנית וכפי שיאושר על ידי המזמין ועל ידי הרשויות המוסמכות (להלן: "הפרויקט");

והואיל והיועץ הציע למזמין לבצע עבורו את שירותי הייעוץ, כהגדרתם להלן, הנדרשים לצורך הקמת הפרויקט;

והואיל והמזמין מעוניין למסור ליועץ את ביצוע שירותי הייעוץ, כהגדרתם להלן, הכל בהתאם ובכפוף לאמור בהסכם זה;

והואיל והיועץ מסכים לקבל על עצמו את ביצוע מלוא שירותי הייעוץ עבור המזמין, הכל בהתאם ובכפוף לקבוע בהסכם זה;

והואיל והצדדים מעוניינים להסדיר מערכת יחסים, חובותיהם וזכויותיהם בקשר עם ביצוע שירותי הייעוץ;

לפיכך, הותנה, הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

כלל נכסי נדל"ן
נשר מרכז (נ.נ.מ.) שותפות מוגבלת

שיכון ובינוי נדל"ן בע"מ

נפתלי רונן אדריכל
יועץ בטיחות בע"מ
רח' גאולה 48, חיפה 3103601
טל: 04-8662247 פקס: 04-8662247

1. מבוא ונספחים

- 1.1. המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
- 1.2. כותרות הסעיפים בהסכם זה נועדו להקל על המעיין בהסכם זה ואין להסתמך עליהן לצורך פרשנותו של הסכם זה או לכל תכלית אחרת.
- 1.3. למען הסר ספק מובהר בזו, כי הוראות הנספחים אינן באות לגרוע מהוראות הסכם זה ומן ההתחייבויות שקיבל על עצמו היועץ על פי הסכם זה, אלא להוסיף עליהן בלבד.

2. הגדרות

- בהסכם זה תהא למונחים הבאים המשמעות הנקובה לצידם, אלא אם כן משתמע אחרת מלשון הכתוב או מהקשרו:
- 2.1. "האדריכל": אדריכל אשר ימונה על ידי המזמין לצורך מתן שירותי הייעוץ לפרויקט, לרבות התכנון המפורט.
 - 2.2. "המפקח" או "מנהל הפרויקט": עמי יפה או מי שיתמנה על ידי המזמין לצורך ביצוע פיקוח על ביצוע הפרויקט או כל חלק ממנו.
 - 2.3. "שירותי הייעוץ": מלוא העבודות והשירותים אשר התחייב היועץ לבצע על פי הוראות הסכם זה בקשר עם הפרויקט כמפורט בנספח א' המצורף להסכם זה.
 - 2.4. "מסמכי הייעוץ": כל המסמכים השייכים ו/או הקשורים לביצוע שירותי הייעוץ על פי הסכם זה, לרבות תוכניות, שרטוטים, מפות, תרשימים, מפרטים, חישובים, הצעות, תקנונים, היתרי בניה וכל אישור אחר מאת כל רשות מוסמכת, בין אם הוכנו על ידי היועץ או באמצעותו ובין אם לאו, בכל מדיה שהיא.
 - "רשות מוסמכת": כל רשות שלטונית או מעין-שלטונית, לרבות ועדות מקומיות, וועדות מחוזיות לתכנון ובניה, הרשויות המקומיות והעירוניות, רשות הכבאות, פיקוד העורף, משטרה, חברת החשמל, בזק, חברות תקשורת וכבלים אחרות, עיריית נשר, רשויות מקומיות גובלות או סמוכות, תאגידי מים וביוב, מט"ש, המרכז למיפוי ישראל, המודד המחוזי, רשות מקרקעי ישראל, חברת נתיבי ישראל, רכבת ישראל, חברת נתיבי איילון, לשכת רישום המקרקעין, קק"ל, משרד החקלאות/פקיד היערות, רשות הטבע והגנים, רשות העתיקות, רשויות ניקוז אזוריות, חברת מקורות, המטרונית, חברת יפה נוף וכד'.
 - 2.5. "תוכניות בינוי ופיתוח": תוכניות אשר הכנתן ואישורן נדרשים תחילה, בהתאם להוראות התוכנית, כבסיס לתכנון ולהליכי הרישוי של מקטעי התוכנית:
 - תוכנית פיתוח כללית לפי סעיף 6.2 ס"ק 1.1 להוראות התוכנית.
 - תוכנית בינוי עיצוב ופיתוח לפי סעיף 6.2 ס"ק 2.2 וכן לפי סעיף 6.6 להוראות התוכנית.
 - כל תוכנית אדריכלית כוללת למתחם כאמור, המהווה תנאי להוצאת היתרי בניה במסגרת התוכנית.

2.6. להסכם זה מצורפים במועד חתימתו הנספחים המפורטים להלן:

נספח א' - פירוט שירותי הייעוץ.

נספח ב' - התמורה.

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

שיכון ובינוי נדל"ן בע"מ

כלל נכסי נדל"ן
נשר מרכז (ג.ג.מ) שותפות מוגבלת

22.12.2019
יועץ בטיחות בע"מ
רח' טאולה 48, חיפה 5103601
טל: 04-8552111 פקס: 04-8552112

- נספח ג' - לוחות זמנים.
- נספח ד' - ביטוח.
- נספח ד'1 - אישור עריכת ביטוחים.
- נספח ה' - אישור להשלמת הפרויקט/קטע מהפרויקט.
- נספח ו' - היעדר תביעות.

3. ההתקשרות

המזמין מוסר בזה ליועץ והיועץ מקבל על עצמו את ביצוע מלוא שירותי הייעוץ והכל בהתאם להוראות הסכם זה, לרבות לוחות הזמנים והתמורה כפי שנקבעו בהסכם זה.

4. הצהרות היועץ

היועץ מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:

- 4.1. כי הייה נפתלי רונן יבצע את שירותי הייעוץ ושאר התחייבויותיו של היועץ על פי הסכם זה, וכי הוא רשאי ומוסמך על פי כל דין לבצע את כל שירותי הייעוץ בהתאם לדרישות הדין והוא מסוגל לבצע את כל התחייבויותיו של היועץ עפ"י הסכם זה.
- ידוע ליועץ שהמזמין הסכים להתקשר עמו בהסכם זה ולמסור לו את ביצוע שירותי הייעוץ, וזאת, בין היתר, נוכח התחייבותו לכך שהייה נפתלי רונן יהיה מעורב באופן אישי במתן שירותי הייעוץ. מבלי לגרוע מהוראות סעיף 13.1 לחלן, במידה שתנאי זה לא יתקיים מכל סיבה שהיא המזמין יהיה רשאי להפסיק את ההתקשרות בהסכם זה ולא יהיה בהפסקה התקשרות הצדדים כאמור, להוות הפרת ההסכם מצד המזמין וליועץ לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המזמין בקשר לכך.
- 4.2. כי הוא בעל הידע, הניסיון, הכישורים והיכולת הדרושים על מנת לבצע את שירותי הייעוץ ברמה מצוינת, בדיוק מרבי, באיכות גבוהה, ובלוחות הזמנים הנדרשים לשם כך, בהתאם להוראות הסכם זה.
- 4.3. כי למיטב הידיעה אין כל מניעה חוקית ו/או חוזית להתקשרותו בהסכם זה וחתמתו על הסכם זה וביצוע מלוא התחייבויותיו על פיו ו/או ביצוע שירותי הייעוץ לא יהוו הפרה של הסכם או התחייבות שהיועץ צד להם או שהוא כפוף להם, וכי היועץ אינו נזקק לצורך התקשרותו בהסכם זה או ביצוע התחייבויותיו על פיו להסכמה כלשהי של כל גוף שלישי שהוא.
- 4.4. כי הוא ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו יפעלו במסגרת הסכם זה לפי מיטב הנוהג והנהל המקצועי בישראל, ובהתאמה ובכפוף להוראות כל דין, תקנה ותקן, בהתאם לכל הנחייה מכל רשות מוסמכת, בהתאם להוראות התוכנית ו/או כל תכנית סטטוטורית רלוונטית אחרת ובהתאם להנחיות המזמין ו/או המפקח, כפי שיהיו מעת לעת.
- למען הסר ספק מובחר בזה, כי אין בהעמדת נתונים ו/או מסמכים על ידי המזמין כדי להטיל עליו אחריות כלשהי או כדי לשחרר את היועץ מאחריותו על פי הסכם זה או לגרוע ממנה.

היועץ מתחייב לבדוק באופן פוזיטיבי את נכונותם ושלמותם של הנתונים והמסמכים אשר יועברו לידיו על פי הסכם זה וליידע את המזמין גבי כל טעות או חוסר בהם.

אמריקה ישראל מגורים בע"מ
שיכון ובינוי נדל"ן בע"מ

כלל נכסי נדל"ן
נשר מרזו (ג.נ.מ.) שותפות מוגבלת

נפתלי רונן - היועץ
יועץ בטיחות בע"מ
רח' גאולה 48, חיפה 5103401
טל: 04-8652246 :פקס 04-8652247

- 4.5. הוא ערך וביצע את כל הבדיקות המקדמיות הרלבנטיות הנדרשות על מנת לבחון את הפרויקט ואת מצבו התכנוני, הפיזי, התנאים הטופוגרפיים וכן את כל המידע בנוגע לביצוע שירותי הייעוץ הן אצל המזמין והן אצל רשויות התכנון ו/או כל רשות מוסמכות אחרת. ידועות לו הוראות התוכנית ו/או כל התוכניות התקפות במועד חתימת הסכם זה ו/או הנמצאות בשלבי הכנה על ידי הרשויות המוסמכות לכך לגבי הפרויקט, וכן הוראות הדין, הנהלים, התקנים והתקנות החלים בקשר עם ביצוע שירותי הייעוץ והוא מתחייב לפעול בהתאם לקבוע בהם.
- 4.6. בכל מקרה לא יהא זכאי לגבות תשלום נוסף עבור שירותי הייעוץ מעבר לתמורה הקבועה בהסכם זה וכי התמורה שנקבעה בהסכם זה הינה הוגנת מלאה, סופית ומוחלטת והוא לא יבוא בכל טענה אל המזמין ו/או למי מטעמו.
- 4.7. כי הוא יערוך ו/או יכניס שינויים, בכל שלב של שירותי הייעוץ, וזאת כפי שיידרש על ידי המזמין ו/או מי מטעמו, ללא תמורה נוספת, אלא בכפוף להוראות סעיף 9 להלן.
- 4.8. היועץ מצהיר כי ידועות לו הוראות כל התוכניות הקיימות, לרבות כל תביע וכל תוכניות המדידה, מפות הגוש, תצ"רים קיימים וכיוצא"ב, ולרבות אלה הנמצאות בשלבי הכנה אצל הרשויות המוסמכות לכך לגבי המקרקעין ולגבי קרקע סמוכה למקרקעין וכן הוראות הדין, הנהלים, התקנים והתקנות החלים בקשר עם ביצוע שירותי הייעוץ, והוא מתחייב לפעול בהתאם לקבוע בהם. כמו כן מצהיר היועץ כי בדק בעצמו את כל הנושאים הרלוונטיים הקשורים למתן שירותי הייעוץ, הן אצל המזמין, והן אצל כל הרשויות הרלבנטיות (לרבות אצל המודד המחוזי ורשויות התכנון), לרבות את התנאים הפיזיים במקרקעין, את טיב הקרקע, קיום בארות, מבנים, מתקני תשתית, קווי מים, חשמל, טלפון ואחרים, וכן את התנאים הטופוגרפיים, האקלימיים והאקולוגיים השוררים בו, ומצא הכל מתאים למטרותיו.
- 4.9. היועץ מתחייב להפיק את כל התוכניות מושא חוזה זה, בכל שלבי הביצוע של שירותי הייעוץ, ולרבות כל שינוי בתוכניותיו, באמצעות מחשב בתכנה שתקבע ע"י המזמין וע"י הנחיות המזמין.
- 4.10. המזמין רשאי להזמין אצל יועצים ובעלי מקצוע אחרים שירותים כלשהם על פי שיקול דעתו הבלעדי והיועץ מצהיר כי אין לו ולא תהינה לו תביעות ו/או טענות כלפי המזמין או כלפי היועצים או בעלי המקצוע האחרים בגין הזמנת שירותים כאמור. משמסר המזמין ביצוע שירותים כאמור ליועץ אחר, מתחייב היועץ לשתף עמו פעולה ככל שיידרש.
- 4.11. כי יבסס את שירותי הייעוץ על הנתונים, קווי היסוד, התקציב וההנחות שיקבעו ע"י המזמין ובתאום מלא עם הגורמים השונים כפי שיקבעו מזמן לזמן ע"י המזמין, ויהיה חייב לנהוג לפיהם ולקיימם ללא סטייה אלא אם כן קבל הוראה או אשור בכתב מהמזמין.
- 4.12. היועץ לא יגיש למתכננים, לקבלנים ולכל גורם הקשור בעבודות התכנון והבניה כל שרות במישרין או בעקיפין בפרויקט, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, פרט לשירותים המתחייבים מחוזה זה.
- 4.13. היועץ מקבל על עצמו לבצע כל שירות טכני או משרדי הכרוך בביצוע שירותי הייעוץ ו/או הנובע מהם, ככל שיידרש לכך על ידי המזמין.
- 4.14. הפרת הוראות סעיף 4 לעיל הינה הפרה יסודית של ההסכם.

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
מיומן וביצועי נדל"ן בע"מ

כלל נכסי נדל"ן
נשר מרבו (נ.ג.מ) שותפות מוגבלת

7-
במנהלי רמת השרון
יועץ בטיחות בע"מ
רח' גאולה 48, חיפה 103601
טל: 04-8662146 פקס: 04-8662147

5. שירותי הייעוץ

- 5.1. היועץ מתחייב לספק את שירותי הייעוץ על פי הסכם זה וכמפורט ב**נספח א'** המצורף להסכם זה, וזאת במסגרת לוחות הזמנים כמפורט ב**נספח ג'** המצורף להסכם זה.
- על אף האמור, מובהר בזה, כי שירותי הייעוץ יכללו גם כל עבודה ו/או שירות אשר אינם נזכרים במפורש ב**נספח א'**, אך מהווים, מעצם טיבם וטבעם ו/או על פי הנוהג, חלק בלתי נפרד משירותי הייעוץ, וזאת מבלי שהיועץ יהא זכאי לתמורה נוספת בגין האמור, אלא אם יהווה הדבר פקודת השינויים בהתאם להוראות הסכם זה.
- 5.2. שירותי הייעוץ יבוצעו בשקידה, במסירות, בנאמנות, וברמה מקצועית, בהתאם להוראות כל דין, לרבות התקנים הרלבנטיים (אם וככל שקיימים), כללי המקצוע, דרישות הרשויות המוסמכות (לרבות חברת חשמל, משרד התקשורת, חברת מקורות, מכבי אש, פיקוד העורף וכיו"ב).
- 5.3. מתחייב לבצע את שירותיו על פי הוראות כל דין, במהירות וביעילות והוא מתחייב שלא לגרום לעיכובים כלשהם בקידום הפרויקט ולעשות את מירב המאמצים על מנת לעמוד בלוח הזמנים שיקבע לביצוע ע"י המזמין ו/או המפקח.
- 5.4. מבלי לגרוע מן האמור, מתחייב היועץ לפעול בהתאם להנחיות אשר יינתנו לו מפעם לפעם על ידי המפקח ו/או המזמין או מי שיוסמך לכך מטעמם, בכפוף להוראות הסכם זה. היועץ לא ייתן הוראות ו/או הנחיות לקבלנים ו/או יועצים אחרים שינתנו למזמין שירותים בפרויקט, אלא בתיאום מראש עם המפקח והמזמין.
- 5.5. היועץ מתחייב שלא להעסיק, במישרין או בעקיפין, לצורך ביצוע השירותים (כולם או מקצתם) כל קבלני משנה ו/או נותני שירותים עצמאיים, אלא אם קיבל לכך את הסכמתו המפורשת של המזמין מראש ובכתב. המזמין יהא רשאי להתנות הסכמתו בעריכת ביטוח הולם מטעמם של המזמין ו/או קבלני המשנה, כפי שיוורה יועץ הביטוח מטעם המזמין.
- 5.6. המזמין רשאי לדרוש מהיועץ, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להגיע לשטח הפרויקט ו/או אצל המזמין ו/או ברשויות המוסמכות, בכל עת שיירש לכך, לצורך ביצוע וקידום שירותי הייעוץ.

6. התקדמות העבודה, שלבי הייעוץ ואישורים

- 6.1. היועץ יתחיל בביצוע שירותי הייעוץ ויתקדם בביצועם בהתאם ללוחות הזמנים המציינים ב**נספח ג'** להסכם זה.
- 6.2. היועץ מתחייב לעמוד בלוחות הזמנים כאמור באופן מלא ומדויק, ללא כל השגה ו/או ערעור.
- 6.3. היועץ מצהיר בזה, כי ידוע לו שלוחות הזמנים כמפורט ב**נספח ג'** המצורף להסכם זה ברורים ונהירים לו, וכי בהתאם להם מתחייב ו/או יתחייב המזמין כלפי צדדים שלישיים ובהתאם להם יהא על היועץ לפעול. לפיכך, מוסכם בזה, כי קיימת חשיבות רבה לעמידת היועץ בלוחות הזמנים לביצוע שירותי הייעוץ, וכי כל סטייה מהם, אשר תעלה על 14 ימים, תחשב כהפרה יסודית של הסכם זה. מבלי לגרוע מן האמור, מתחייב היועץ להתריע בפני המזמין, בכתב ומראש, על כל חשש לסטייה מלוחות הזמנים.

אמרוק ישראל מנורים בע"מ
יועץ וביעור פיתוח וניהול

כלל נכסיו ג'דל"ן
נשר מרבי (ג.ג.מ) שותפות מוגבלת

ג'פתח"ל רח"מ, יואל חיים
יועץ בטיחות בע"מ
רח"מ נאולה 48, חופה 3103601
ט"ו 01-8652245 פקס: 04-8641247

- 6.4. אישר המזמין ו/או המפקח תוכניות או מסמכים אחרים הקשורים בעבודת היועץ או דרש ממנו להכין תכנית או מסמך כאמור, לא ישחררו האישור או הדרישה כאמור את היועץ מאחריותו המקצועית המלאה, ולא יהא בהם כדי להטיל על המזמין אחריות כלשהי לטיב התוכניות או המסמכים.
- 6.5. על אף האמור בכל מקום בהסכם זה ובנספחיו מובהר בזה, כי ככל שבהתאם ללוחות הזמנים יבוצעו שירותי היועץ בשלבים, אזי היועץ לא יהיה רשאי להתחיל בביצוע שלב משלבי היועץ ו/או בביצוע חלק משלב משלבי היועץ, אלא בכפוף לקבלת אישורו המפורש של המפקח או המזמין, מראש ובכתב. החל היועץ בביצוע שלב משלבי היועץ ו/או בביצוע חלק ממנו ללא קבלת אישור המפקח או המזמין כאמור, לא יהיה המזמין חייב בתשלום התמורה בגין ביצוע השלב האמור ליועץ.
- 6.6. ידוע ליועץ כי התחייבויות היועצים, הספקים ויתר הגורמים, מותנות בכך שיסופקו להם כל התוכניות, ההנחיות, ההוראות, הפרטים והביאורים שידרשו לבצוע עבודותיהם ושירותיהם במהירות ובקצב שימנעו כל עיכוב בביצועם וברציפותם. היועץ מתחייב לבצע את שירותי היועץ באופן שימנע כל עילת מהיועצים ומהקבלנים מלטעון לעיכוב מוצדק בבצוע עבודותיהם ובאופן שיבטיח ביצועם בהתאם ללוחות הזמנים שיסוכמו עמם והכל באופן סביר וככל שהדבר נתון בשליטתו.
- 6.7. עיכוב בבצוע שירותי היועץ יוכר כמוצדק רק בהתמלא כל התנאים המצטברים הבאים ולמשך הזמן שהמפקח יקבע, דהיינו:
- 6.7.1. הוא נובע מכוח עליון או גורם אחר (להלן יחדיו - "אירוע דוחה") שלדעת המזמין או המפקח לא הייתה ליועץ שליטה עליו.
- 6.7.2. מיד משהתרחש אירוע דוחה הודיע היועץ למפקח על קיומו ועל משך העיכוב הצפוי.
- 6.7.3. המפקח אישר כי האירוע הדוחה אכן מצדיק עיכוב בבצוע השירות ואת משך הדחייה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל מותנה בזה כי אחר בבצוע עבודות התכנון לא יהווה עילת לעיכוב בבצוע שירותי היועץ אלא באשור המפקח בכתב.
- 6.8. היועץ מתחייב להודיע למפקח מיידית, על כל עיכוב אשר לפי הערכתו עלול לגרום לאיחור בקיום לוח הזמנים.

7. דיווח

- 7.1. היועץ יעביר למזמין ולמפקח דו"ח מפורט בדבר אופן התקדמות ביצוע שירותי היועץ, בגמר כל שלב משלבי היועץ ו/או בכל מועד אחר בו ידרוש זאת המזמין.
- 7.2. היועץ ינהל תיעוד ממוחשב שוטף של כל הפעולות שביצע במסגרת הסכם זה, וכן תיעוד מדויק של כל הנתונים שיאסוף וכל המסמכים שיכין או יקבל לידיה במסגרתו.
- 7.3. היועץ יספק למזמין ו/או למפקח כל מידע ו/או הסבר ו/או מסמך הנוגעים לשירותי היועץ ואשר יידרשו על ידי המזמין ו/או המפקח.

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

יועץ ובמנהל נדל"ן בע"מ

כלל נכסי נדל"ן
נשר מרכז (מנהל) שותפות מוגבלת

במסגרת דו"ח זה
יועץ בטיחות בע"מ
רח' טאולה 48, חיפה 3104601
טל 04-8462246

8. תיאום ושיתוף פעולה

- 8.1. היועץ ישתף פעולה באופן מלא ויתאם פעולותיו עם יועצים אחרים אשר יתנו למזמין שירותים בפרויקט, לרבות המפקח והאדריכל, לצורך ביצוע מושלם, רצוף ויעיל של שירותי היועץ. בכלל זה, יעביר היועץ מסמכים ונתונים וישתף בפגישות עבודה וכל פעולה אחרת כפי שידרוש המזמין, לרבות בפני הרשויות המוסמכות.
- 8.2. היועץ מתחייב להשתתף, באופן קבוע, בפגישות עבודה ו/או בכל פעולה אחרת כפי שידרוש ממנו המזמין מראש, כאמור בסעיף 8.1 לעיל. היה ונמנע מהיועץ מלהשתתף בפגישות עבודה ו/או בכל פעולה אחרת, יודיע על כך למזמין מראש, וישלח נציג מטעמו במקומו.
- 8.3. נציג המזמין לצורך תיאום הייעוץ והביצוע, בכל שלבי הפרויקט יהא המפקח, אלא אם מסר המזמין ליועץ הודעה אחרת בכתב.
- 8.4. למען הסר ספק, מובהר, כי המזמין יהא רשאי למנות ולהחליף, בכל עת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי, כל אחד מן היועצים האחרים אשר נותנים למזמין שירותים בפרויקט, מבלי שתהא ליועץ כל טענה או תביעה בקשר לכך.
- 8.5. במידה ויתעוררו שאלות ו/או צורך בהבהרות ו/או בעיות ו/או תקלות בקשר עם שירותי היועץ, מתחייב היועץ לספק פתרון לשאלות, הבהרות, בעיות, תקלות וזאת תוך 3 ימי עבודה מעת שהודע לו על כך. עבודתו של היועץ כוללת פיקוח עליון על ביצוע העבודה בהתאם לתוכניות וכן על ביצוע התיקונים שהקבלן המבצע של הפרויקט מחויב בהם בהתאם להנחיות היועץ ו/או המפקח. תזירות הביקורים באתר תיקבע לפי צרכי ביצוע העבודות והוראות המפקח.

9. שינויים

- 9.1. בכל שלב משלבי הייעוץ או הביצוע של הפרויקט, יהא המזמין רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להורות ליועץ לשנות את טיבם ו/או היקפם של שירותי היועץ, לרבות שינוי התוכניות ומתן חלופות או ביטול איזה מבין השירותים או שלבי הייעוץ או ביצוע הפרויקט (להלן: "השינויים") והיועץ מתחייב לבצע את שירותי היועץ בהתאם לשינויים כאמור. כמו כן יהא המזמין רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להורות ליועץ על שינוי לוח הזמנים באופן סביר לביצוע שירותי היועץ, לרבות האצת או חשהיית ביצועם לכל תקופה שהיא, מבלי שתהא ליועץ כל טענה או תביעה בקשר לכך.
- 9.2. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 9.1 לעיל, ידוע ליועץ כי המזמין רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להורות ליועץ על ביטול איזה מבין שלבי הביצוע של שירותי היועץ על פי הסכם זה, כולם או חלקם או על ביצוע של שינוי במועד תחילת ביצוע איזה מבין שלבי הייעוץ המפורטים בלוח הזמנים לביצוע שירותי היועץ, לרבות חשהיית ביצוע שירותי היועץ, כולם או חלקם, לכל תקופה שהיא, מבלי שתהא ליועץ כל טענה או דרישה או תביעה כלפי המזמין בקשר עם ביטול או דחייה איזה מבין שלבי הייעוץ כאמור. מוסכם כי במקרה של שינוי במועד תחילת ביצוע איזה מבין שלבי הייעוץ כאמור יתואם בין הצדדים לוחות זמנים חדשים אשר יסוכמו בין הצדדים מראש ובכתב אשר יאושרו על ידי המפקח. בוטל איזה מבין שלבי הייעוץ כאמור, לא יהיה זכאי היועץ לתמורה או תשלום כלשהו ביחס לשלב שבוטל.
- 9.3. במקרה בו יידרשו על ידי המזמין שינויים מהותיים בתוכניות שהוכנו על ידי היועץ, לאחר

אפריקה ישראל מנוריה כ"מ
שיכון ובינוי נדל"ן בע"מ

כלל נכסי נדל"ן
נשר מרכז (א.נ.ג.) שותפות מוגבלת

במחלקת הנדסה-הנדסה
יועץ בטיחות בע"מ
רח' גאולה 48, חיפה 5103601
טל' 04-8652145 פקס 04-8652147

שאלה אושרו סופית על ידי המזמין והרשויות המוסמכות (מקום בו נדרש אישורן של הרשויות), ורק במקרה כאמור, ישלם המזמין ליועץ תוספת שכר בגין השירותים הנוספים שניתנו על ידו בעד העבודה הנוספת שביצע עקב השנויים, כאמור, כפי שיוסכם מראש ובכתב בין המזמין ליועץ, ובהעדר הסכמה - כפי שייקבע על ידי המפקח, שהחלטתו תהא סופית ובלתי ניתנת לערעור. ככל שיבוצעו על ידי היועץ שינויים כלשהם בשירותי הייעוץ, מבלי להודיע מראש ובכתב למזמין כי השינוי כרוך בתשלום נוסף, יהווה הדבר כאישור של היועץ לכך שביצוע השינוי לא כרוך בתשלום נוסף ליועץ מעבר לתמורה הקבועה בהסכם זה.

מודגש בזה, כי היועץ יהא חייב בביצוע השינויים כאמור ולא יהא רשאי לעכבם בשל העדר הכרעת המפקח.

לצורכי סעיף זה - "שינוי מהותי" - משמע: שינוי המחייב את היועץ לחזור ולתכנן ו/או לבצע את התוכניות הבסיסיות (מכל סוג שהוא) שערך מחדש או להחליפן.

9.4. למען הסר ספק, מובהר בזה, כי היועץ לא יהא זכאי לתוספת שכר בגין שינוי שאינו מהותי ו/או בגין שינויים אשר נדרשו ע"י הרשויות המוסמכות, לרבות התאמה של שירותי הייעוץ להוראות כל דין.

למען הסר ספק, מובהר בזה, כי בכל מקרה היועץ לא יהא זכאי לתוספת תשלום בגין שינויים שנדרשו ובוצעו מאחת מהסיבות הבאות:

9.4.1. מחמת פגם או ליקוי או טעות בתכנון ו/או באומדן של המתכנן ו/או של היועצים בביצוע שירותי הייעוץ שנעשו על ידו או מי מטעמו.

9.4.2. התכנון שבוצע על ידי היועץ אינו התכנון היעיל ביותר.

9.4.3. השינוי מתחייב במישרין או בעקיפין מהפרת איזה מהוראות חוזה זה ע"י המתכנן.

9.4.4. השינויים מתחייבים מדרישת רשויות מוסמכות.

9.5. סירב היועץ לבצע את השינויים, מכל סיבה שהיא, יהא המזמין רשאי, מבלי לגרוע מכל זכות ו/או טענה העומדת לו כלפי היועץ, לבצעם באמצעות כל גורם אחר אשר יראה בעיניו, הכל ללא צורך בקבלת הסכמת היועץ, תוך זכותו לעשות שימוש ללא תמורה בכל המסמכים ו/או התוכניות ו/או הנתונים אשר הוכנו ו/או נאספו על ידי היועץ, וזאת מבלי לגרוע מהוראות סעיף 15 להלן.

9.6. מבלי לגרוע מהוראות סעיף 9.2 לעיל, היה והשינויים יביאו לצמצום מהותי בהיקף העבודה ביחס לשלב ייעוץ שאושר לביצוע על ידי המפקח, יופחת מן התמורה ליועץ סכום עליו יסכימו הצדדים בכתב, ובהעדר הסכמה - כפי שייקבע על ידי המפקח, אשר יהא מוסמך להכריע גם בשאלה האם הצמצום בהיקף עבודת היועץ הינו מהותי, אם לאו.

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
י"מ, רמת השרון, 2017

כלל נכסי נדל"ן
נשר מרכז (ג.ג.מ) שותפות מוגבלת

27
במסגרת חוזה ייעוץ
ייעוץ בטיחות בע"מ
רח' גאולה 48, חיפה 5103601
ט.ל. 04-3652246 פקס: 04-3652247

10. התמורה

10.1. בתמורה לביצוע המלא והמושלם של כל התחייבויות היועץ על פי הסכם זה, לרבות מלוא זכויות הקניין הרוחני הקשורות בהן, ישלם המזמין ליועץ שכר בשיעורים ובתנאים כמפורט בנספח ב' להסכם זה.

שכר היועץ המפורט בנספח ב' להסכם זה לכל הסכומים דלעיל יתווסף מע"מ כדין, שישולם במועד החוקי לתשלום המע"מ, כנגד קבלת חשבונית מס כדין.

10.2. היועץ מתחייב להמציא למזמין, בכל עת שיידרש לכך וכתנאי מוקדם לקבלת תשלומים על חשבון התמורה כאמור מאת המזמין, אישור בדבר ניכוי מס במקור ואישור ניהול חשבונות ופנקסי חשבונות, תקפים וערוכים כדין.

10.3. התשלומים יבוצעו כנגד הגשת חשבון, אשר ייפרע על ידי המזמין (בכפוף לבדיקתו ואישורו בידי המפקח) בתוך 60 ימים מסופו של החודש במהלכו התקבל החשבון אצל המזמין ("שוטף" + שישים ימים").

10.4. תנאי מוקדם לביצוע איזה מבין התשלומים שהיועץ זכאי לקבל בהתאם להוראות הסכם זה הינו קיום כל התחייבויות היועץ על פי הסכם זה, לרבות השלמת כל שירותי היועץ ומסירת כל המסמכים שעל היועץ למסור למזמין עד אותו מועד, לרבות הצהרת היועץ לפיה בדק היועץ את העבודות שבוצעו על ידו ומצא אותן תואמות לדרישות המזמין, לתוכניות ולתקנים המחייבים וזאת בנוסח המצורף בנספח ה' להסכם זה וכתב היעדר תביעות ביחס לשלב העבודות שבוצע או ביחס לגמר ביצוע כל העבודות בנוסח המצורף בנספח ו' להסכם זה. במקרה שהתשלום מבוצע עבור שלב מבין שירותי היועץ, תשולם התמורה בגין אותו שלב תבוצע רק לאחר שנמסרו לידי מזמין של אישור השלמת השלב וכתב היעדר התביעות בנוסח המצ"ב בנספח ה' ונספח ו' להסכם זה ביחס לאותו השלב.

10.5. יובהר כי ככל שתשלום כלשהו הקבוע בנספח ב' להסכם זה נקוב באחוז מסך התמורה לה זכאי היועץ עבור ביצוע שירותי היועץ על פי הסכם זה, אין הדבר מהווה אישור לכך שחלוקת התמורה הקבועה בנספח ב' מהווה את ערכו הכספי של אותו השלב, לרבות ככל שהיועץ יידרש לחזור ולבצע עבודות חוזרות בגין אותו שלב ו/או ככל שהמזמין יחליט לבטל את ביצועו של אותו שלב, שאז תקבע התמורה עבור אותו השלב בהתאם לסיכום בין הצדדים ובהיעדר הסכמה בהתאם החלטת המפקח.

10.6. למען הסר ספק, ובכפוף לאמור בסעיף 8.5 לעיל ו-13.1 להלן, מוצהר ומוסכם בזה, כי התמורה הנזכרת בסעיף זה לעיל (נספח ב') הינה סופית ומוחלטת וכי היועץ לא יהא זכאי לכל תמורה נוספת, לרבות התייקרויות, החזר הוצאות, משכורות, מיסים וכד', אלא בכפוף להוראות סעיף 9 לעיל.

כמו כן, מובהר כי היועץ לא יהיה זכאי לתמורה נוספת במקרה בו יחולו שינויים בלוחות הזמנים לביצוע הפרויקט, לרבות הימשכות שירותי היועץ בשל הימשכות הליכי התכנון והרישוי ו/או עבודות חבניה של הפרויקט מעל למצופה ו/או מעבר לזמן שנקבע בחוזה עם המתכננים והקבלנים.

10.7. מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף 10 זה, מוסכם בזה כי היועץ לא יהיה זכאי, בשום מקרה, לקבל תמורה ו/או שכר ו/או טובות הנאה כלשהן מכל צד שלישי אחראי לביצוע מהיועצים או

עמיתיו ובעלי חברה בע"מ
אברהם ישראלי מנכ"ל

כלל נכסי נדל"ן
נשר מרכז (מ.ג.מ.) שותפות מוגבלת

רשמי
יועץ בטיחות בע"מ
רח' גאולה 48, חיפה 5103601
טל' 04-3652117, פקס' 04-3652117

מכל קבלן בפרויקט, וכל סכום שיתקבל על ידו כאמור, בין במישרין ובין בעקיפין יהיה רכוש המזמין. מבלי לגרוע מהאמור, מובהר בזה כי הפרת סעיף זה על ידי היועץ תהווה הפרה יסודית של החוזה.

11. צוות העבודה של היועץ

- 11.1. צוות העבודה של היועץ יכלול בכל עת אנשים בהרכב ובמספר כנדרש לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה במלואן ובמועדן, וזאת מבלי לגרוע מן האמור בסעיף 4.1 לעיל.
- 11.2. המזמין יהא רשאי להורות ליועץ להחליף כל אחד מאנשי צוות עבודתו על פי שיקול דעתו הבלעדי ובכל עת, מבלי שהמזמין יישא בכל אחריות כלפי היועץ או כלפי אנשי הצוות בגין זאת, בהודעה מראש של 14 ימים.
- 11.3. מוסכם ומודגש בזה, כי שירותי היועץ על פי הסכם זה יינתנו על ידי היועץ כקבלן עצמאי, וכי לא יחולו בין המזמין לבין היועץ או מי מבין עובדיו או המועסקים מטעמו, יחסי עובד ומעביד.
- 11.4. בכלל זה מוסכם ומובהר בין הצדדים כי היועץ ו/או עובדיו לא יהיו זכאים כלפי המזמין לכל זכות החלה עפ"י הדין ו/או מכח צו הרחבה ו/או מכח הסכם כלשהו על עובד. היועץ לבדו יישא בכל התחייבות ו/או חובה כלפי עובדיו ו/או בגין העסקתם, על פי כל דין ו/או הסכם. כל התשלומים לעובדי היועץ, לרבות שכר עבודה, מס הכנסה, ביטוח לאומי וכל מס ו/או היטל ו/או מלווה ו/או תשלום סוציאלי ו/או ניכוי אחר, וכן כל יתר ההוצאות והסיכונים והאחריות בקשר עם ביצוע התחייבויות היועץ על פי הסכם זה על ידי עובדיו, יחולו על היועץ וישולמו על ידו, והמזמין לא יהא אחראי לכך בכל צורה ואופן.
- 11.5. למען הסר ספק מובהר בזה, כי בין המזמין לבין היועץ לא יתקיימו יחסי שליחות, וכי ליועץ לא תהא סמכות לחייב את המזמין כלפי צדדים שלישיים בכל התחייבות שהיא ו/או ליתן כל הצהרה ו/או מצג בשמו, אלא על פי הרשאה מיוחדת, בכתב ומראש, מאת המזמין.
- 11.6. היה וייקבע על ידי פורום מוסמך, כי נתקיימו יחסי עובד ומעביד בין המזמין לבין מי מבין עובדי היועץ או המועסקים מטעמו או נתקיימו יחסי שליחות בין המזמין לבין היועץ, מתחייב היועץ לפצות ולשפות את המזמין בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה אשר ייגרמו לו כתוצאה מכך לרבות ככל שתועלה כלפי המזמין ו/או כלפי מוסדות שלטוניים כלשהם כגון המוסד לביטוח לאומי, ע"י היועץ, ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. וזאת מיד עם קבלת דרישת המזמין לכך. סכום השיפוי כאמור ייחשב חוב המגיע למזמין מאת היועץ על פי הוראות הסכם זה, אשר המזמין רשאי לקזז בגינו סכומים ע"ח התמורה המגיעה למזמין על פי הסכם זה.
- 11.7. היועץ מתחייב לצייד על חשבונו את צוות עובדיו בכל הציוד הדרוש לבצוע שירותי היועץ. האחזקה והשמירה על ציוד זה תהיה בידי היועץ ועל חשבונו, והמזמין לא יישא בכל אחריות בגין אובדן או נזק כלשהו לציוד או לכל חלק ממנו מכל סיבה שהיא.

12. אחריות

- 12.1. היועץ יהא אחראי לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה אשר ייגרמו למזמין או למפקח ו/או לכל צד ג' וכל הבאים מטעמם או מכוחם בקשר עם ו/או עקב ביצוע שירותי היועץ, לרבות בעקבות

שכתבתי ונז"ל בע"מ

כלל נכסי נד"ל
נשר מרכז (מ.נ.מ.) שותפות מוגבלת

המנהל הכללי רחל-חיה זילברמן
יועץ כטייחר ג' בע"מ
יח"י מאולה 48, חיפה 3360101
טל' 04-8662345 פקס 04-8662347

(רק) עקב הפרת התחייבויותיו של היועץ כלפי המזמין ו/או עקב מעשה או מתדל במתן שירותי היועץ ו/או כתוצאה משירותי היועץ או בקשר אליהם או כתוצאה מאי ביצועם בהתאם לתוזה זה, בין אם השירותים כאמור נעשו על ידי היועץ ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו.

12.2. היועץ מתחייב בזה לשפות ולפצות את המזמין, מיד עם קבלת דרישת המזמין לכך, בגין כל דרישה ו/או חיוב ו/או תביעה, אשר תוגש כנגד המזמין על ידי צד ג' כלשהו, עקב כל מעשה ו/או מתדל שהיועץ יהא אחראי לו על פי הסכם זה ו/או כל דין, בצירוף כל הוצאה ו/או נזק ו/או הפסד אשר ייגרמו למזמין כתוצאה ו/או עקב כך, לרבות הוצאות משפטיות.

12.3. היה והיועץ לא ישפה ו/או יפצה את המזמין כאמור, יהא האחרון רשאי לנכות ו/או לקזז כל סכום שיגיע לו מאת היועץ כנגד כל סכום אשר יגיע ליועץ מאת המזמין על פי הסכם זה, וזאת מבלי לגרוע מזכותו של המזמין לכל זכות ו/או סעד אחר ו/או נוסף.

12.4. אשור ע"י המזמין של תוכניות, או כל גורמים אחרים הקשורים בשירותי היועץ ו/או מתן הוראות ליועץ אינו משחרר את היועץ מאחריותו המלאה, ואין בו כדי להטיל על המזמין אחריות כלשהי בקשר להוראות, לתוכניות, או לגורמים האמורים וכל הקשור בהם והנובע מהם.

12.5. כל הפעולות, המעשים והמחדלים שיעשו או יחדלו על ידי היועץ ו/או עובדיו ו/או שליחיו ו/או הפועלים מטעמו ו/או עבודו תוך כדי בצוע שירותי היועץ, לרבות כל הפעולות הכרוכות בכך, יעשו או יחדלו על ידו כקבלן עצמאי העובד על סיכונו ועל אחריותו.

12.6. שום הוראה מהוראות הסכם זה לא תתפרש כמטילה על המזמין ו/או הבאים מכוחו חבות ו/או אחריות בפיצויים או אחרת, בעד כל אובדן, נזק או הפסד העלול לחיגרם לגופו או לרכושו של היועץ, עובדיו או כל הפועלים מטעמו, מחמת פעולה, רשלנות מחדל, מקרה אסון או כל סיבה, אחרת הקשורה או הנובעת מביצוע הסכם זה, והיועץ לבדו יישא במלוא האחריות לתוצאות כל מקרה כאמור.

13. ביטוח

13.1. מבלי לגרוע מאחריות היועץ עפ"י חוזה זה ועפ"י דין, מתחייב היועץ לערוך ולקיים על חשבנו, באמצעות חברת ביטוח מורשית כדין בישראל, את הביטוחים המפורטים בנספח ביטוח היועץ המצורף לחוזה זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו ומסומן "נספח ד'" (להלן: "נספח ביטוח היועץ") על כל תנאיו, למשך כל תקופת שירותי היועץ וכן מתחייב להמציא אישור קיום ביטוחים וזאת בהתאם למפורט בנספח ד'1 המצורף להסכם והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן: "אישור קיום ביטוחים"), אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל ובעלת מוניטין.

13.2. היה ולדעת היועץ יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחי היועץ, מתחייב היועץ לערוך ולקיים את הביטוח המשלים ו/או הביטוח הנוסף כאמור.

13.3. ללא כל דרישה מצד המזמין, מתחייב היועץ להמציא, במועד תחתימם על הסכם זה או טרם תחילת מתן השירותים נשוא ההסכם (המוקדם מבניהם), את אישור קיום הביטוחים כשהוא חתום בידי מבטחו. בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור קיום הביטוחים לבין האמור בחוזה זה, ולדרישת המזמין, מתחייב היועץ לגרום לשינוי האישור על מנת להתאימו להוראות חוזה זה וזאת מבלי לגרוע מהנחיות רשות שוק החון, ביטוח וחיטוי או מוסכם בזה במפורש כי אין בהמצאת אישור קיום הביטוחים ו/או בבדיקתו ו/או באי בדיקתו כדי להחיל עליו נע"מ

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

החל מ-1/1/2018
משרד מרכז
משרד מרכז

מלך נכסי נדל"ן
משרד מרכז

החל מ-1/1/2018
משרד מרכז
משרד מרכז

התאמתו לנדרש ו/או בכדי לגרוע מאחריות היועץ על פי חוזה זה ו/או על פי דין ו/או בכדי להטיל אחריות כלשהי על המזמין ו/או הבאים מטעמו.

- 13.4. בכל הנוגע לביטוח האחריות המקצועית בנוסח הקיים בסעיף ד' לנספח ביטוח היועץ לו מתחייב היועץ – מובהר כי ביטוח זה יוחזק בתוקף והיועץ מתחייב להציג אישור קיום ביטוחים בגינו – במועדים כאמור ולמשך 5 שנים נוספות ממועד תום מתן חשירותים ו/או סיום חלקו בפרויקט.
- 13.5. בכל פעם שמבטח היועץ יודיע למזמין, כי מי מביטוחי היועץ עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו שינוי לרעה, כאמור בסיפא באישור קיום הביטוחים, מתחייב היועץ לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור קיום ביטוחים חדש, לפחות 30 יום לפני מועד הביטול או השינוי לרעה כאמור.
- 13.6. היועץ מתחייב לקיים בדיוקנות את כל דרישות פוליסות הביטוח, לשלם את דמי הביטוח במועדים ולעשות כל פעולה כדי לממש את פוליסות הביטוח בעת הצורך. היועץ יישא בהשתתפויות העצמיות על פי הפוליסות שברשותו.
- 13.7. היועץ מתחייב לחזור ולהפקיד בידי המזמין את אישור קיום ביטוחים בגין עריכת ביטוחי היועץ לתקופה נוספת מדי תקופת ביטוח לפני פקיעת ביטוחי היועץ או איזה מהם, וזאת כל עוד מוטלת עליו חובה לערוך ביטוחים כאמור בסעיף 13 לעיל.
- 13.8. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי דרישות הביטוח, לרבות, גבולות האחריות המתחייבים מן האמור בנספח ביטוח היועץ ו/או באישור קיום ביטוחים הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על היועץ. היועץ מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי המזמין ו/או מי מטעמו, בכל הקשור לדרישות הביטוח, לרבות, גבולות האחריות כאמור.
- 13.9. מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לענין הסבת ההסכם, ובמקרה בו מתן השירותים על פי הסכם זה ייעשה על ידי קבלן משנה מטעם היועץ, מתחייב היועץ לדאוג כי בידי קבלן המשנה פוליסות ביטוח בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים לעיל.
- 13.10. סעיפים 13.1-13.9 לעיל הינם מעיקרי החוזה והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו ע"י היועץ תהווה הפרה יסודית של הסכם זה.

14. סיום ההסכם או ביטול

- 14.1. מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד העומדים למזמין על פי הסכם זה ו/או על פי דין, המזמין יהא רשאי להביא הסכם זה לידי סיום בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי שיצטרך לנמק החלטתו זו, בהודעה מוקדמת בכתב 30 ימים מראש, מבלי שהדבר ייחשב להפרת הסכם זה על ידו ומבלי שיחייבו בתשלום פיצוי כלשהו ליועץ.
- 14.2. הופסקה עבודת המתכנן על ידי המזמין, מכל סיבה שהיא, למעט בגין ביטול ההסכם עקב הפרתו של הסכם זה על ידי היועץ, ישלם המזמין ליועץ את השכר המגיע לו על עבודתו בפועל עד אותו שלב, על פי השלבים (או חלק יחסי מהם) עד למועד ההפסקה, כמפורט בנספח ב' להסכם זה, ובכפוף לאמור בסעיף 6.5 לעיל, וזאת לסילוק סופי, מלא ומוחלט של מלוא תביעותיו ו/או דרישותיו של היועץ. במקרה של מחלוקת בנוגע לסכום אשר יגיע ליועץ בנסיבות כאמור – יכריע בה המפקח והכרעתו תהא סופית ובלתי ניתנת לערעור. התשלום יבוצע בכפוף לקיום האמור בסעיפים 15.3 - 15.4 להלן.

אמ"קה ישראל מגורים בע"מ
ש"מ ובע"מ נ"ל בע"מ

כלל נכסי גדלין
נשר מרכז (ג.ג.מ) שותפות מוגבלת

ג.ג.מ
מנהלית רמת השרון
יועץ בטיחות בע"מ
רח' מאזלה 48, חיפה 5103601
טל' 04-5452221 פקס' 04-5452247

14.3. בקרות אחד מן המקרים המפורטים להלן, יהא המזמין רשאי להביא הסכם זה לידי סיום מייד, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת כלשהי. במקרה כאמור לא יהא היועץ זכאי לכל תשלום נוסף מאת המזמין, מעבר לתשלומים שקיבל עד אותו מועד, וזאת מבלי לגרוע מזכויותיו של המזמין על פי כל דין ואו הסכם. ככלל, היועץ יהא זכאי לתשלום עבור עבודה שסופקה במלואה.

14.3.1. היועץ הפר איזו מבין התחייבויותיו על-פי הסכם זה באופן מהווה הפרה יסודית ובלבד שלא תיקן את ההפרה בתוך פרק זמן של 14 ימים מקבלת התראה מכתב מהמזמין.

14.3.2. היועץ הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו על פי הסכם זה באופן שאינו מהווה הפרה יסודית, ובלבד שלא תיקן את ההפרה בתוך פרק זמן של 30 ימים ואו בתוך פרק זמן אחר שנקבע בהתראה בכתב שקיבל מאת המזמין.

14.3.3. על פי מהלך הדברים סבור המזמין, על פי שיקול דעתו הבלעדי, כי שירותי הייעוץ מתבצעים באופן שאינו מבטיח עמידה ברמה המקצועית הנדרשת או בלוחות הזמנים, ובלבד שהיועץ לא נקט בתוך פרק הזמן שנקבע בהתראה בכתב שקיבל מאת המזמין בצעדים הדרושים לתיקון הליקוי, לפי הנחיות המפקח.

14.3.4. הוצא נגד היועץ צו פירוק או כינוס נכסים או שקיבל החלטה על פירוק מרצון או הוצא נגדו צו כינוס נכסים או הוכרז פושט רגל או שמונה לו כונס נכסים או מפרק או נאמן או שהגיע להסדר נושים עם נושיו או שהציע להם להגיע להסדר נושים או שניתן בעניינו צו הקפאת הליכים או ננקטו כנגדו הליכים אחרים כלשהם הנוגעים לחדלות פירעון, בין באופן זמני ובין באופן קבוע, ובלבד שכל צו או החלטה או הצעה או מינוי הליך כאמור לא בוטל בתוך 21 ימים ממועד נתינתם.

14.3.5. היועץ לא יוכל להמשיך במילוי תפקידו מסיבות כוח עליון, פטירה חו"ת או אובדן כושר עבודה חו"ת.

14.3.6. היועץ הפסיק לקיים שגרת עבודה סדירה ורצופה וסגר את עסקיו לתקופה העולה על 10 ימים.

14.3.7. פקע הביטוח של היועץ הנדרש על פי הוראות הסכם זה או שהביטוח אינו עונה על דרישות הסכם זה ולא חודש בתוך 3 ימי עסקים מדרישת המפקח ואו המזמין.

14.4. בכל מקרה של סיום ההסכם או ביטולו כאמור בסעיף זה לעיל, יהא המזמין רשאי למסור את ביצוע שירותי הייעוץ לכל יועץ אחר כראות עיניו, מבלי שליועץ תהא כל תביעה ואו דרישה בקשר לכך ומבלי שתהא לו זכות לחתנגד להעסקתו של היועץ האחר.

14.5. היועץ ישתף פעולה באופן מלא עם המזמין או מי מטעמו, לרבות ביצוע חפיפה חולמת וראויה עם היועץ החדש, העברת כל מסמכי הייעוץ, החישובים והעבודות שנעשו על ידו במסגרת הסכם זה, כאמור בהוראות סעיף 15 להלן. חפיפה כאמור לא תזכה את היועץ בשכר נוסף, והיא

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
שם: [שם] תאריך: [תאריך]

כלל נמסי נדל"ן
נשר מרכז (ג.מ.מ.) שותפות מוגבלת

המנהל הכללי
יועץ בטיחות בע"מ
רח' טאולה 48, תיפה 3103601
טל: 052-3443343

תתבצע בתוך 14 יום ממועד הודעת המזמין על הפסקת עבודת היועץ.

14.6. מבלי לגרוע מן האמור, בכל מקרה לא יהא היועץ רשאי לעתור לקבלת צו מניעה אשר מטרתו או תוצאתו עיכוב בינוי הפרויקט, לרבות צו מניעה לשימוש במסמכים אשר הוכנו על ידו במסגרת הסכם זה, ויוכל לתבוע את המזמין או צדדים שלישיים כלשהם המעורבים בפרויקט לסעד כספי בלבד, אם וככל שיהא זכאי לכך בחתאם להוראות הסכם זה.

15. תוכניות, מסמכים וזכויות קניין רוחני

15.1. בכפוף לתשלום התמורה המגיעה מאת המזמין בגין השירותים על פי הוראות הסכם זה ומבלי לגרוע מזכויות המזמין להפסיק את השירותים על פי הסכם זה, כל רעיון, תכנית, מסמך (לרבות כל מסמכי הייעוץ), המצאה או יצירה שיהא היועץ, וכל מידע ו/או מסמך שיהא שותף להשגתו או ליצירתו, בקשר עם ביצוע הסכם או ביצוע שירותי הייעוץ, יהיו מלכתחילה קניינו הבלעדי של המזמין, וליועץ לא תהיה כל תביעה או טענה בקשר אליהם או בגינם. למען הסר ספק מובהר בזה, כי המזמין יהא רשאי להשתמש בכל מידע או מסמך כאמור, לרבות שינויים, ולהעבירו לצדדים שלישיים, בכל עת ועל-פי שיקול דעתו הבלעדי, ומבלי שהיועץ יהיה רשאי להתנגד לכך ומבלי שיהא זכאי לתמורה כלשהי בקשר לכך. עוד למען הסר ספק מובהר, כי היועץ לא יהא רשאי לעשות שימוש כלשהו בכל מידע או מסמך כאמור, אף לא במקרה בו הופסקה ההתקשרות בין הצדדים.

15.2. היועץ לא יעתיק את מסמכי הייעוץ, כולם או חלקם, ו/או תוכניות או מסמכים אחרים כלשהם הקשורים לפרויקט ולשירותי הייעוץ ולא יעבירם לכל גורם שהוא, אלא בכפוף לקבלת אישור המזמין בכתב ומראש.

15.3. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מוסכם, כי היה ויובא הסכם זה לנדי גמר, בנסיבות כלשהן ומכל סיבה שהיא, יהא היועץ חייב למסור למזמין את כל העותקים וההעתקים של כל מסמכי הייעוץ או המסמכים האחרים אשר יהיו ברשותו או בשליטתו, בכל מדיה שהיא, בצירוף הצהרה בכתב, כי לא השאיר ברשותו או ברשות כל גורם אחר כל מסמך כאמור, למעט אורגינל שהינו חייב להחזיקו לפי דין, אם וככל שיהא חייב.

15.4. מבלי לגרוע מן האמור, עם סיום ההסכם או על פי דרישת המזמין בכל עת, יעמיד היועץ לרשותו את כל מסמכי היעוץ וכל מסמך אחר אשר הוכן על ידו או הגיעו לידיהו במסגרת ביצוע הסכם זה, על כל חתקיהם, בכל מדיה שהיא לרבות במדיה מגנטית, כפי שיוורה לו המזמין.

15.5. למשך תקופה של 7 שנים ממועד סיום מתן שירותי הייעוץ על פי הסכם זה, יהא על היועץ לשמור כל חומר בכתב לרבות כל תוכנית, מפרט, אישור, היתר, תרשים וכל מסמך אחר שנערך בקשר עם השירותים ו/או המתייחס לפרויקט. שמירת המסמכים כאמור, תיעשה על ידי ועל חשבון היועץ באמצעים מתאימים והולמים על מנת להבטיח תקינות ושימוש המסמכים וכן לשם הבטחת סודיות תוכנם. היועץ ימציא למזמין כל מסמך כאמור, מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין.

16. סודיות

16.1. היועץ מתחייב לשמור בסודיות גמורה ומוחלטת ולא להעביר ו/או להודיע ו/או למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם ו/או גוף אחר, כל ידיעה שתגיע אליו בקשר לפרויקט ו/או למסמכים

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
ימ"ר תל אביב 6150000

כלל נכסי גדלין
נשר מרכז (נגזר) שותפות מוגבלת

המנהל הכלכלי
יועץ בסירות בע"מ
רח' טוולה 48, חיפה 3101401
טל' 04-8651111, 04-8651112

ו/או כל נתון או חומר הקשור בשירותי הייעוץ, בין בתקופת ההסכם ובין בכל זמן אחר לאחר מכן (ללא הגבלה בזמן) גם אם יתבטל ההסכם מכל סיבה שהיא.

16.2. חובת הסודיות האמורה אינה חלה על הצורך להעביר מידע לרשויות התכנון או לאנשים הקשורים בביצוע שירותי התכנון ובלבד שהתקבלה על כך הסכמת המזמין בכתב ומראש.

16.3. היועץ מתחייב לנקוט בכל האמצעים הסבירים על מנת להבטיח כי הוראות סעיף זה יישמרו ויקוימו גם על ידי עובדיו ו/או מי מטעמו.

17. היעדר ניגוד עניינים

בביצוע שירותי הייעוץ יפעל היועץ ו/או מי מטעמו כנאמנות עבור המזמין ולטובת האינטרסים שלו. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מתחייב היועץ כי לא יקבל ולא תצמח לו ו/או למי מטעמו, במישרין או בעקיפין, כל טובת הנאה שהיא, בין בכסף ובין בשווה כסף, מביצוע שירותי הייעוץ, מעבר לתמורה כפי שהיא באה לידי ביטוי בהסכם זה, וכי הוא לא יעמיד עצמו במצב בו יימצא או יהא עלול להימצא בניגוד עניינים עם המזמין בקשר לפרויקט נשוא הסכם זה.

18. העברת זכויות

18.1. אין היועץ רשאי להסב לאחר את החוזה או כל חלק ממנו, וכן אין הוא רשאי להעביר או להסב לאחר כל זכות או חובה לפי החוזה, אלא בהסכמת המזמין בכתב ומראש.

18.2. אין היועץ רשאי למסור לאחר את בצוע שירותי הייעוץ, כולם או מקצתם, אלא בהסכמת המזמין בכתב ומראש.

18.3. ניתנה הסכמת היועץ לפי סעיפים 13.1 או 13.2 לעיל, הרי אין בכך כדי לפטור את היועץ מאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזה ומזכויות המזמין על פיו, והיועץ יישא באחריות מלאה, כלפי המזמין וכלפי צד שלישי שהוא, גם לכל מעשה או מחדל של אלה שיבצעו עבודה כלשהי מכוח הוראות סעיפים 13.1 או/וגם 13.2 לעיל, באי כחם ועובדיהם, ואילו למזמין ישמרו כל זכויותיו כלפי היועץ.

18.4. המזמין רשאי להעביר, בכל עת, כל זכות ומזכויותיו וכל חובה מחובותיו לפי חוזה זה, כפי שיראה בעיניו, בלא צורך בהסכמה כלשהי מצד היועץ.

19. שונות

19.1. לא השתמש המזמין בזכויות או בסמכויות המוקנות לו לפי הסכם זה, במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות או סמכויות במקרה אחר או בכלל ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות לפי הסכם זה.

19.2. סטייה של המזמין, בידועין או שלא בידועין, מתנאי הסכם זה במקרה מסוים, לא תחווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזרה שווה למקרה אחר.

19.3. כל ויתור ו/או ארכה ו/או שתיקה, מצדו של המזמין או מי מטעמו, לתנאי הסכם זה או להוראותיו, לא יפגעו בזכויותיו ולא ישמשו ליועץ הצדקה ו/או הגנה בנוגע להפרה או אי קיום של ההסכם ולא יחשבו כויתור, מצד המזמין או מי מטעמו, על זכות מזכויותיו.

19.4. כל הצהרה, מצג או הבטחה בעל פה שנעשתה בעבר או שתעשה בעתיד על ידי כל אדם, לרבות עובדי המזמין או שליחיו, בכל דבר הנוגע להסכם זה, לא יחייב את המזמין. מוסכם בזה בין

הרשות השלטת

הרשות השלטת

כלל נכסי נדל"ן

נשר מרכז (ג.ג.ג.מ) שותפות מוגבלת

הרשות השלטת

הצדדים, כי הסכם זה ממצה ומגבש כל הסכמה בין הצדדים.

- 19.5. היועץ מוותר בזה באופן בלתי חוזר על כל זכות קיזוז או עכבון כלפי המזמין, על פי כל דין ו/או הסכם. מבלי לגרוע מן האמור, מוסכם בזה, כי היועץ לא יהא רשאי לעכב תחת ידיו תוכניות ו/או מסמכים אשר חוכנו על פי הסכם זה.
- 19.6. היועץ מאשר כי ידוע לו שהמזמין יתקשר עם בנק או מוסד פיננסי אחר בהסכם למימון הקמת הפרויקט וכי הוא מתחייב להמציא לבנק אישור בכתב לפיו היועץ מוותר באופן בלתי חוזר על זכויות הקיזוז ו/או העיכובן שיכולות לעמוד לזכותו ביחס לפרויקט ו/או לשירותי התכנון ו/או ביחס למסמכים ו/או בכל זכות אחרת בקשר לפרויקט לטובת הבנק והוא מתחייב לשתף פעולה עם הבנק בכל מקרה של מימוש זכויות חמזמין במקרקעין על ידי הבנק.
- 19.7. כמו כן לא יהיה כל תוקף לכל שינוי, ארכה, ויתור, חקלה, תוספת וכד' בתנאי מתנאי הסכם זה, אלא אם ייעשו בכתב, חתום, על ידי שני הצדדים.
- 19.8. היועץ מתחייב כי בכל הקשור והנובע מהסכם זה, ייתן היועץ כל סיוע בקשר להליכים משפטיים מכל סוג שהמזמין יתא צד להם או שיהיה מעוניין בהם, בתשלום תמורה נוספת מעבר לקבוע בהסכם זה אשר תסוכם בין הצדדים.
- 19.9. כל התרופות והסעדים המוקנים למזמין עפ"י ההסכם הם מצטברים זה לזה ואינם גורעים מכל זכות, עילה, תרופה או סעד אחרים המגיעים למזמין עפ"י כל דין לרבות עפ"י חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"ט - 1970, בגין הפרת התחייבויות היועץ עפ"י ההסכם ו/או בגין הנוקים שיגרמו למזמין כתוצאה מכל הפרה כאמור ו/או מעשה ו/או מחדל של היועץ ו/או מי מטעמו.
- 19.10. מוסכם במפורש כי ביצוע כל אחת מהתחייבויות המזמין על פי הסכם זה מותנה בכך שהיועץ קיים תחילה את מלוא התחייבויותיו על פי הסכם זה שעליו לקיים עד לאותו מועד.
- 19.11. בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת בין הצדדים, לא יהיה היועץ רשאי לנקוט בצעד כלשהו אשר יהיה בו, במישרין או בעקיפין, לגרום להפרעה או סיכול או עיכוב בשירותי התכנון (לרבות צווי מניעה) והיועץ מוותר בזאת, מראש, במפורש ובאופן בלתי חוזר, על זכותו זו. כמו כן במקרים כג"ל היועץ לא יאט את קצב ביצוע שירותי התכנון ולא יפגע בכל צורה אחרת בביצועה.
- 19.12. הצדדים מסכימים כי כל סכסוך ביניהם בקשר להסכם זה וכל הנובע ממנו, יתברר לפי הדין של מדינת ישראל בבית המשפט המוסמך בעיר תל-אביב וכי מקום השיפוט שהוסכם עליו כאמור, יהיה מקום שיפוט ייחודי.
- 19.13. כתובות הצדדים לצרכי הסכם זה הן כמופיע במבוא להסכם זה, וכל הודעה שתישלח על ידי צד למשנהו תחשב שהגיעה ליעדה תוך 72 שעות מעת שנמסרה למשלוח בדואר רשום, או מיד – אם נמסרה ביד ואם שוזרה בפקס או בדוא"ל- המועד הנקוב באישור משלוח הפקס או הדואר האלקטרוני.

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

משרד המגורים והשכירות
משרד המגורים והשכירות

כלל מבסי נדל"ן
נשר מרכז (ג.נ.מ.) שירותי מוגבלת

המשרד לביטחון
המשרד לביטחון
רח' מאולה 48, חיפה 5101000
04-6661111 פקס 04-6661112

כלל נכסי נדל"ן נשר מרכז (נ.ג.נ.מ) שותפות מוגבלת

פלל נכסי גדליץ
מדי מדינת (הגנה) שטחיות מועברות

מספר תעודת זהות: [מסומן]

אפריקה ישראל מוריס בע"מ

המוזמן

כלל נכסי גדל"ן
נשר מרכז (ג.ג.מ) שותפות מוגבלת

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

שלל נכסי גדליץ
נשר מרמז (ה.ה.ה.ה.) שותפות מוגבלת

נספח א' - פירוט שירותי הייעוץ

1. הגדרות

1.1 מקטעי התוכנית בשטחים הציבוריים לרבות כבישים, מדרגות, שצ"פים וכיו"ב :

(1) מקטע א', ב' - רכס הכרמלי, מדרום לציר בר-יהודה

(2) מקטע א' + ב' - ימתחם האצטדיון

(להלן גם: "המתחם" או "המתחם לביצוע" או "הפרויקט")

והכל לפי תשריט מצ"ב בנספח א1.

2. שירותי התכנון מתייחסים להכנת כל המסמכים והתוכניות בתחום עבודת היועץ בתחום נגישות, לצורך אישור תוכניות בינוי ופיתוח ולצורך הכנת תכנון מפורט ותוכניות לביצוע לשטחים הציבוריים ולגישה מהם לשטחי המגרשים לבנייה, בהתאם להנחיות התוכנית והרשויות המוסמכות ועד לאישור הסופי ע"י הרשויות, כך שתתאפשר הוצאת היתרי בנייה במסגרת התוכנית.

השירותים כוללים גם מתן כל המסמכים וחתימה על כל המסמכים עבור בקשות להיתרים וטיפול באישורן בתחום עבודת היועץ, לרבות בקשר עם קבלת טפסי 4 ואישור סופי ע"י הרשויות ככל שאילו יידרשו, וכן לכל פעילות הנדרשת ע"י המזמינות /או הרשויות או אחר לצורך הקמת הפרויקט ואכלוסו.

3. שירותי התכנון יינתנו באופן אישי ע"י נפתלי רונן.

4. באחריות המתכנן לבצע את כל הבדיקות המוקדמות והשוטפות הנדרשות עם המזמין, עם המתכננים/היועצים, עם הרשויות ו/או עם כל גורם אחר, לשם ביצוע עבודתו באופן יסודי ומושלם, בהתאם לדרישות המעורבות, לרבות בדיקות באתר וסביבתו ובדיקות כל התנאים אשר עלולים להשפיע על הכנת התכנון והתוכניות ואישורן ברשויות – ולשלבם בעבודתו, באישור המזמינות.

5. תכולת העבודה כוללת את כל הדרוש בנושא, לרבות חתימות על מסמכים / הפקת אסמכתאות לכל הליך התכנון וכל האישורים אשר יידרשו ע"י הרשויות המוסמכות והמזמינות לצורך אישור תוכניות הבינוי והפיתוח וכן בהתאם להליך 6 של משחביש, בהתאמות הנדרשות לפי חוזה זה.

כמו כן כוללת העבודה גם את הבדיקות המוקדמות והתיאום לרבות קבלת כל האישורים הדרושים מהרשויות המוסמכות, ביצוע תיקונים ושינויים בתוכניות הבינוי והפיתוח על פי דרישת רשויות אילו והמזמינות – והכל באישור מוקדם ובהסכמת המזמינות.

6. המתכנן מתחייב לבצע את כל עבודות התכנון בעצמו בכל שלבי הפרויקט, לפי מיטב הנהוג המקצועי, באיכות הגבוהה ביותר ולשביעות רצון המזמינות ומנהל הפרויקט.

7. כמו כן, המתכנן יבצע את התכנון בתיאום רציף עם צוות המתכננים והיועצים של הפרויקט, בין השאר על מנת להתאים את התוכניות לבסיס הנתונים והמידע הנדרש ע"י המתכננים והיועצים, לצורך ביצוע עבודת התכנון ו/או הייעוץ ויבצע את כל השינויים ו/או החשלמות הנדרשים עפ"י הנחיותיהם, במתואם עם מנהל הפרויקט. מובהר כי על המתכנן לפעול כך שהתכנון המוצע על ידו יהיה גם הכלכלי והחסכוני ביותר לביצוע.

8. המתכנן מתחייב להשתתף בכל הפגישות והדיונים הקשורים לתכנון, רישוי, ביצוע ורישום הפרויקט ו/או אחרים, לפי הזמנת המזמינות, מנהל הפרויקט ו/או מי מטעם הרשויות המוסמכות.

9. המתכנן מתחייב כי לא ימצא במצב של ניגוד עניינים, לרבות עם עיריית נשר, כל עוד הוא מספק את השירותים למזמינות על-פי חוזה זה, וכי ידוע לו והוא מסכים לכך כי עבודתו מתבצעת עבור המזמינות בלבד.

10. המתכנן מצהיר כי ידוע לו כי שירותי המתכנן עפ"י חוזה זה יבוצעו בשלבים ו/או בקטעים כפי שיוזמנו ע"י המזמין מעת לעת ולפי שיקול דעתו – וכי אפשר ועבודת המתכנן תימשך מספר שנים.

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
אשר מייצג את החברה

כלל נכסי קריית
שוק החקלאות
נשר

המנהל
רונן נפתלי
ת"ד 48, חיפה 3103601
טל. 04-6551111

11. כמו כן המתכנן מצהיר כי ידוע לו כי המזמין אינו מתחייב להזמין מהמתכנן את כל שירותי המתכנן ו/או שירותים אחרים/נוספים וכן רשאי להפסיק את עבודתו של המתכנן בכל עת.

12. השירותים

כללי:

השתלבות היועץ בעבודת צוות התכנון להכנת תוכניות כמפורט לעיל, בתחום עבודת היועץ, וטיפול עד לאישורן הסופי ע"י הרשויות המוסמכות, לרבות לפי הוראות התוכנית.

• יועץ נגישות כללי, לרבות קביעת ההתאמות הנדרשות להבטחת דרך נגישה. בנוסף, בהתייחס לגבעת העמדות: קביעת התאמות הנגישות כדי לאפשר הנגשה של המתחם או חלק ממנו.

וכן: כל עבודות התכנון הנדרשות לשם הקמת הפרויקט ואישורו, חתימה על כל המסמכים והתוכניות הנדרשים ע"י הרשויות לצורך אישור תוכניות הבינוי והפיתוח, על הבקשות להיתרים, לצורך קבלת טפסי 4, אישורי אכלוס ותעודת גמר.

העבודה כוללת גם:

א. בירור הפרוגרמה עם המנהל, ביקורים באתר, חקירות מוקדמות, התייעצויות ותיאום עם המתכננים והיועצים.

ב. קביעת התאמות הנגישות הנדרשות בתכנון הפיתוח הציבורי, בין השאר בהתאם לנדרש בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, בתקנות התכנון והבנייה ובתקנים הרלוונטיים והוצאת הנחיות מתאימות למתכננים.

ג. גבעת העמדות: לימוד פרוגרמת המתחם, דיון מול הגורם המשמר לקביעת נקודות העניין האופייניות במקום אותן יש להנגיש ובהתייחס למגבלות השימור ופיתוח המתחם; הוצאת הנחיות מתאימות למתכננים.

ד. הכנת המסמכים בתחום מומחיותו של היועץ, במספר חלופות לפי דרישת המנהל ובתאום עם האדריכלים, והכנסת השינויים בהן בהתאם לדרישות המזמין ו/או לפי דרישת הרשויות המוסמכות באישור המזמין, הגשתן וטיפול באישורן ע"י הרשויות.

ה. בדיקת תוכניות המתכננים לרבות הכנסת תיקונים ושינויים בתוכניות ובמסמכים האחרים, אשר נערכו ע"י המתכנן במהלך ביצוע התכנון, לפי דרישת המזמין ו/או לפי דרישת הרשויות המוסמכות, בהסכמת המנהל, הגשתם לרשויות וטיפול באישורם.

ו. תאום עם המתכננים והיועצים והנחיות היועצים לצורך קביעת הנחיות ותוכניות בתחום עבודת היועץ והתאמתן לתכנון המוצע של הפרויקט.

ז. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ביצוע כל יתר הפעולות ועריכת כל המסמכים הדרושים להשלמת התכנון.

ח. תיאום, ביקורת ואישור התאמת תוכניות היועצים להנחיות ניתנות ע"י היועץ.

ט. הכנת מפרטים המתאימים למפרטים הכלליים ולכתבי הכמויות המקובלים על המזמין או מתן הנחיות בנושא למתכננים הרלבנטיים, בצורה שיכללו את כל עבודות הפיתוח והבנייה הנדרשות, תוך בדיקה של העדר כפילות עם מפרט מלאכה אחר בפרויקט ובדיקה של מלאכות הקשורות לתכנון, אף אם תוכנו על ידי מי מהיועצים.

י. הכנסת שינויים בתוכניות ככל שיתחייב להתאמת התכנון למסגרת התקציבית אשר תקבע ע"י המזמין.

יא. מתן חו"ד ויועץ בכל הקשור בהכנת המכרזים בתחום עבודת היועץ ופרסומם.

יב. מתן הנחיות להכנת תוכניות עבודה, פרטים ומפרטים משלימים כפי שידרש לביצוע העבודה. מובהר בזאת שהמתכנן יכין, באם יידרש, מסמכים למכרזים, עוד לפני השלמת התכנון המפורט.

יג. פיקוח עליון על ביצוע עבודות הפיתוח, בהתאם לתוכניות ולמסמכים האחרים המאושרים ע"י המנהל, לרבות על ביצוע התיקונים, שקבלני העבודות חייבים בהם, הן לפני מסירת העבודות והן בתקופת הבדק.

מחצית חוראל מנורים בע"מ

מחצית חוראל מנורים בע"מ

מחצית חוראל מנורים בע"מ

מחצית חוראל מנורים בע"מ
מחצית חוראל מנורים בע"מ
מחצית חוראל מנורים בע"מ
מחצית חוראל מנורים בע"מ

- תאום ושיתוף פעולה עם היועצים בביצוע הפיקוח העליון על ביצוע העבודה.
- הדרכה ומתן הסברים למפקח, למנהל, ליועצים ולקבלנים באתר ומחוצה לו.
- ייעוץ והמלצה לגבי בחירה, בדיקה ואישור של חומרים וציוד.
- דיווח למנהל על הממצאים ועל התקדמות ביצוע עבודת היועץ לאחר כל ביקור של המתכנן באתר ו/או בבית המלאכה.
- מתן הנחיות לעדכון תוכניות וכל יתר המסמכים הדרושים בהתאם לשינויים שיתחייבו מדרישות הרשויות או לצורך ביצוע שינויים שיתגלה בהם צורך במהלך ביצוע העבודה האדריכלית. כל עדכון יבוצע בתאום עם המנהל בכתב.
- השתתפות בקבלת העבודות ואישור גמר ביצוע העבודות, בתיאום עם היועצים. העברת רשימות ליקויים לתיקון.
- ייעוץ לפתרונות במקרים בהם יתגלו כשלים בבצוע העבודות לעומת התכנון.
- התייחסות על כל מסמך ו/או תכנית שידרשו ע"י הרשויות במהלך הביצוע.
- בדיקת ביצוע עבודות הבדק לקבלה סופית של העבודות בגמר אחריות קבלני העבודות.
- סיוע ככל הנדרש לשם אישור הרשויות להשלמת העבודות ולקבלת תעודת גמר.
- סיוע למזמין במתן מענה לכל הפניות אשר יופנו אליו בקשר לתכנון וביצוע עבודת היועץ.
- השתתפות עם המזמין בהגנה בפני תביעות בקשר עם תכנון וביצוע עבודות היועץ, על דרך של הצטרפות כנתבע ו/או מסירת עדות מטעם המזמין והמצאת כל מסמך בקשר עם התכנון אשר דרוש למזמין לשם ניהול ההגנה, לפי דרישת המזמין ומיד עם דרישתו הראשונה.
- כל יתר הדרוש לפיקוח עליון, ולביקורת על ביצוע.
- יד. כדי למלא משימות אלה, יבקר המתכנן באתר באופן תדיר ו/או לפי הזמנת המנהל או המפקח.
- טו. אין המתכנן רשאי לתת הוראות לקבלנים ו/או לנהל משא ומתן עם הקבלנים אלא באמצעות נציגו המוסמך של המזמין.
- טז. לאחר כל ביקור של המתכנן באתר יגיש המתכנן למנהל דו"ח בכתב ובו יציין את התרשמותו ואת הערותיו לגבי ביצוע העבודות. בגמר ביצוע העבודות יגיש המתכנן לנציג המזמין הצהרה כי בדק את ביצוע העבודות ומצא אותן תואמות לתוכניותיו ולתקנים מחייבים וכי בוצעו לשביעות רצונו.
- ללא דו"חות והצהרה אלה לא תשולם למתכנן יתרת שכרו עבור פיקוח עליון.
- יז. יעוץ למזמין ולרשויות בדבר תפעול ואחזקת העבודה.
- יח. כל תוצרי שירותי התכנון המפורטים דלעיל יימסרו בהתקן צבעוני, במדיה מגנטית / בקבצים ממוחשבים בגרסת אוטוקאד העדכנית, באישור מנהל הפרויקט – לרבות כל ההתאמות אשר יידרשו להתאמה בין גרסאות אוטוקאד השונות וכן אילו אשר יידרשו להתאמה למערכות של הרשויות המוסמכות ו/או של המזמין.

13. לוח זמנים

13.1 לא יתחיל המתכנן בביצוע שלב משלבי התכנון בטרם קיבל אישור בכתב מהמזמין לביצוע. המתכנן ידווח למנהל הפרויקט על כל עיכוב בביצוע שירותי התכנון ועל משך העיכוב – ויקבל את אישורו לשינוי לוח הזמנים.

13.2 מובהר כי לוחות הזמנים לביצוע עבודות התכנון יאושרו מראש ע"י מנהל הפרויקט.

14. רשימת תוכניות ומסמכים שעל המתכנן להיות מעורב בהכנתן

- א. תוכניות הפיתוח של השטחים הציבוריים, שבהכנת מתכנוני הכבישים ואדריכל הנוף.
- ב. בחינה ואישור תוכניות מפורטות לביצוע עבודות הפיתוח בקני"מ 1:250 לפחות וחתכים.
- ג. כנייל פרטי ביצוע בקני"מ 1:10 לפחות
- ד. התאמות במפרטים וכתבי כמויות לצורך הכללתם במכרזי הקבלנים.
- ה. כל תוכנית ו/או פרט אחר שידרשו במהלך התכנון והביצוע לשם ביצוע התכנון ועבודת היועץ, באופן מושלם בהתאם לשיקול דעת המנהל וקביעתו הבלעדית.

אחריהה ישראל מנורים בע"מ
שמואל רבינוביץ בע"מ

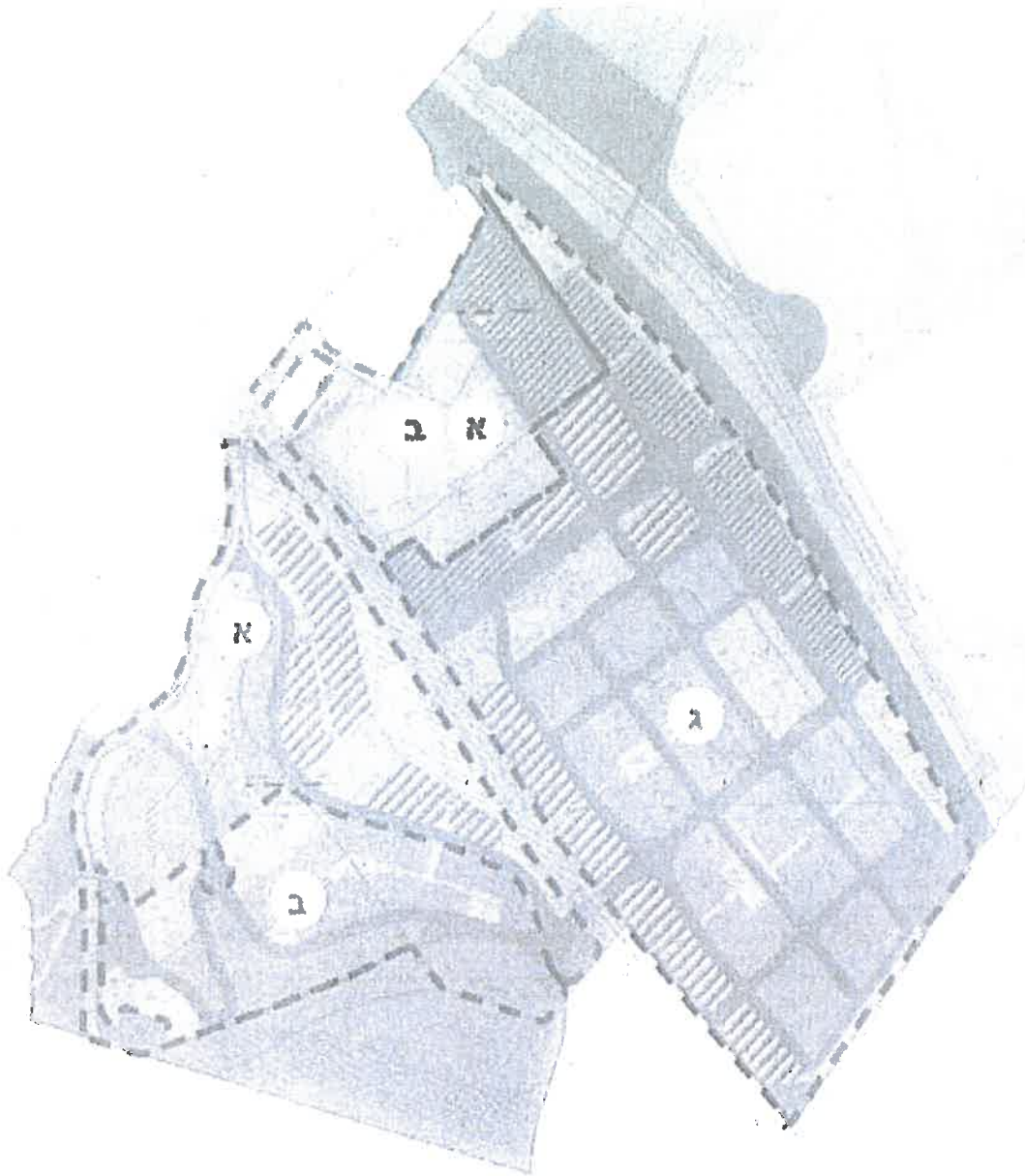
כלל נכסי נדל"ש
שירותי מתכנון
(י.ג.נ.מ.)

המנהל
יועץ בטיחות בע"מ
חתימה 48, חיפה 100000
100000-100000

15. השירותים מתייחסים לכלל שירותי התכנון בתחומי ייעוץ נגישות להכנה ואישור של תוכניות בינוי ופיתוח אשר יידרשו בתחום התוכנית, בגבולותיה ובהיקפה, גם אילו שלא פורטו במפורש אולם יידרשו לצורך קבלת אישור הרשויות, לתכנון מפורט ולביצוע, להיתרי בנייה ופיתוח, לקבלת טופס 4, אישור אכלוס ותעודת גמר.

ה.ה. 5710
בית המדרש החדש
יפו בטיחול. בעיר
רח' מנחם 48. חיפה 1961
טל. 34-3541

נספח א'1 – תשריט



אפריקה ישראל מגורים בע"מ
 יו"ר ובע"מ נדע"ן בע"מ

כלכל בכס' נדע"ן
 משר מרכז (הגנה) שותפות מוגבלת

הגנה
 יו"ר בטיחות
 יחיד מכולה 48, חיפה 5103601
 טל. 04-9661242, פקס 04-9661247

נספח ב' - התמורה

1. שכר המתכנן ייקבע כסכום קבוע וסופי כמפורט לעיל בסך : 40,000 ₪ (במילים : ארבעים אלף ₪)
2. על אף כל האמור בהסכם או בנספחיו מוסכם בין הצדדים, כי התשלום שהיועץ זכאי לו עבור ביצוע העבודות שיבוצעו ביחס למקטעים א' ו-ב' יבוצע באחריות כל יחיד המזמין.
3. מובהר כי שכר המתכנן ישולם רק עבור שירותים אשר הוזמנו ע"י המזמינות בכתב ובוצעו בפועל ע"י המתכנן במלואם. במקרה של הזמנת שירותים רק לגבי חלק ממקטעי התוכנית נשוא חוזה זה, ישולם באופן יחסי לשטח לגביו הוזמן התכנון.
4. שכר הטרחה כולל עד 10 סיורים לפיקוח עליון; אם יהיה צורך בסיורים נוספים, הנ"ל יתומחר לפי 850 ₪ בתוספת מע"מ לסיור.
5. שכר המתכנן לסעיפים הנ"ל ישולם באופן יחסי ובשלבים כמפורט, לכל נושא עבודה כמפורט להלן :

העברת דו"ח נגישות לתוכנית הבינוי ולבקשה להיתר פיתוח	20%
בדיקת תכניות למכרז של היועצים	20%
קבלת היתר בניה לפרויקט	35%
פיקוח עליון וחשבון סופי קבלן	25%
סה"כ	100%
6. על אף האמור, המזמין רשאי לשלם למתכנן מקדמות בגין קידום שירותי המתכנן, אשר יקוזזו משלבי התשלום, וזאת עפ"י קביעתו הבלעדית של המזמין.
7. שכר הטרחה יהיה צמוד למדד הצרכן בסיס לחודש מרץ 2022 שערכו בנקודות 124.3 נקודות, חישוב ההתייקרות יהיה עפ"י המדד הידוע בתאריך אישור כל חשבון.
8. המתכנן יגיש חשבון לא יותר מאשר פעם בחודש.
9. ידוע למתכנן כי מדובר בפרויקט רחב היקף אשר תכנונו וביצועו ימשך שנים – וכי שלבי התכנון והביצוע תלויים בגורמים רבים לרבות בתנאי השטח, באפשרויות השיווק, בעלויות ההקמה ועוד. מובהר כי שכ"ט ומועדי התשלום הינם סופיים ולא ישתנו מכל סיבה שהיא, לרבות הקטנת היקף ביצוע הפרויקט או ביצוע חלקי שלו, מספר טיפוסי המבנים, קצב הבנייה, צורת הבנייה וכיוצ"ב.
10. תנאי מוקדם לביצוע התשלומים בחוזה זה הוא קיום כל התחייבויות המתכנן, לרבות השלמת כל עבודות התכנון, חתימה על כל מסמכי התכנון והרישוי, מסירת כל המסמכים והתוכניות למזמין.
11. תנאי התשלום : שוטף + 60 ימים.

אמריקה ישראל מגורים בע"מ

מנהל פיקוח עליון

כלל סכום נדרש
מסמכים שותפים מוגבלת

22.9.2022

החתימה והחותם של
המזמין

12. בנוסף, ישולם למתכנן מע"מ כשיעורו בחוק וזאת כנגד המצאת חשבונית מס כדין למועד תשלום המע"מ ע"י המתכנן והמצאת כל אישור נוסף עפ"י כל דין, לרבות אישור ניהול ספרים ואישור ניכוי מס במקור.

נכס נכסי מד"ן
משרד מרדכי (הגנה) שירות מוגבל

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
מנהל המכירות והשיווק בע"מ

המנהל הכללי
יועץ בטיחות בע"מ
רח' מאולה 48, חיפה 5105603
טל' 04-8662347 פקס: 04-8662347

נספח ג' - לוחות זמנים

[להרחבה ושלמה על ידי היועצים המקצועיים/מפקח]

מס'	שלבי התקדמות תהליך העבודה	גורם אחראי	לוח זמנים מוצע

ולראיה באו הצדדים על החתום:

22.9.2022
היועץ

היועץ

כלל נכסי גדל"ן
נשר מרכז (ג.נ.מ) שותפות מוגבלת

המזמין

רשות מישראל מגורים בע"מ
משרד המבחן

נספח "ה"

תאריך: _____

דוגמא לנוסח אשור השלמות הפרויקט/קטע מהפרויקט

לכבוד

שיכון ובינוי נדל"ן בע"מ ח.פ. 520021171

אפריקה ישראל מגורים בע"מ ח.צ. 520034760

כלל נכסי נדל"ן נשר מרכז (נ.נ.מ) שותפות מוגבלת, מס' שותפות 540283033

אני הח"מ _____ לאחר שבדקתי את העבודות שבוצעו בפרויקט נשר בקשר עם עבודות _____ מאשר בזאת שהעבודות הנייל בוצעו וחושלמו בהתאם להנחיותיי, לתוכניותיי, בהתאם לתקנים מחייבים ולשביעות רצוני.

בכבוד רב,

אפריקה ישראל מגורים ושיכון
נשר, בלומפילד נדל"ן בע"מ

כלל נכסי נדל"ן
נשר מרכז (נ.נ.מ) שותפות מוגבלת

המנהל הכללי
יחידת בטיחות בע"מ
רח' סאולה 48, חיפה 5100101
טל' 04-4444444, 04-4444444

נספח "ו"

תאריך: _____

דוגמה לנוסח הצהרת המתכנן בדבר היעדר תביעות

לכבוד

שיכון ובינוי נדל"ן בע"מ ח.פ. 520021171

אפריקה ישראל מגורים בע"מ ח.צ. 520034760

כלל נכסי נדל"ן נשר מרכז (נ.נ.מ) שותפות מוגבלת, מס' שותפות 540283033

ג.א.נ.,

אנו הח"מ מצהירים בזאת שעם קבלת סך של _____ ש"ח (להלן: "היתרה הסופית"), בניכוי מס במקור ובתוספת מע"מ כדין, המהווה תשלום אחרון של החשבון הסופי הכולל התייקרויות, קיבלנו את מלוא התמורה עבור כל העבודות שביצענו עבורכם בפרויקט בנשר עפ"י חוזה מיום ____ או עבור חלקן כמפורט להלן:

ידוע לנו כי בכפוף להצהרתנו זו לעיל ולהלן, נמנעתם מלקזז מסכום היתרה הסופית, סכומים שלטענתכם, הייתם זכאים לקזז עפ"י החוזה הנ"ל. עם קבלת היתרה הסופית דלעיל, אין ולא תהיינה לנו /או למי מטעמנו כל תביעות /או טענות /או דרישות מכל סוג שהוא כלפיכם /או כלפי מי מכם /או כלפי כל הבאים מכוחכם /או כלפי מי מטעמכם /או כלפי מאן דהוא אחר בקשר לחוזה הנ"ל /או לכל הכרוך בו /או הנובע ממנו.

אנו מצהירים כי בחשבונות שהוגשו על ידינו ואשר אושרו על ידכם, לא נפלה טעות כלשהי, הם מדויקים ומעודכנים, נערכו כראות ובדרך חשבוטאית נכונה ומתאימה.

ידוע לנו כי אין בהצהרתנו זו כדי לגרוע מכל סעד לו זכאי המזמין על פי החוזה הנ"ל.

ולראיה באנו על החתום:

היום _____ לחודש _____ לשנה _____

חתימה וחותמת היועץ:

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

התאגדות בע"מ

22/11/2018
יועץ בטיחות בע"מ
רח' מזולה 48, חיפה 5103301
טל' 04-8662247 פקס 04-8662247